

Algemene Voorwaarden Sparrow Misc.

Versie 2.1

Datum: mei 2026

Sparrow Misc.

Bergsingel 113a02

3037GB Rotterdam

KvK-nummer: 85463612

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sparrow Misc.: de eenmanszaak Sparrow Misc., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85463612, handelend onder de namen Sparrow Misc., Human Margin, AI Compliance Kit en eventuele andere handelsnamen die zij gebruikt.

Klant: iedere natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel iedere rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Sparrow Misc.

Diensten: alle door Sparrow Misc. aangeboden diensten, waaronder maar niet beperkt tot AI compliance ondersteuning, AI governance begeleiding, consultancy, workshops, trainingen, digitale producten, templates, documentatie, online leeromgevingen en maatwerktrajecten.

Digitale producten: alle digitale inhoud geleverd door Sparrow Misc., waaronder templates, stappenplannen, beleidsteksten, checklists, online modules, downloads en andere digitale materialen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Sparrow Misc. en de klant.

AI Act: de Europese Verordening inzake artificiële intelligentie en alle aanverwante regelgeving, richtlijnen, uitvoeringshandelingen en interpretaties.

Schriftelijk: communicatie per e-mail of via elektronische ondertekening.

Gebruikersaccount: de persoonlijke toegang tot een online leeromgeving of digitaal platform van Sparrow Misc.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, digitale producten, websites, leeromgevingen en

dienstverlening van Sparrow Misc. en haar handelsnamen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 4. Sparrow Misc. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden ook voor bestaande overeenkomsten vanaf het moment van bekendmaking.
 5. Sparrow Misc. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe overeenkomsten vanaf het moment van bekendmaking. Voor bestaande overeenkomsten gelden wijzigingen uitsluitend voor zover dit redelijk is of schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.
-

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand zodra:
 - een offerte schriftelijk wordt aanvaard;
 - een bestelling wordt geplaatst;
 - een betaling wordt uitgevoerd;
 - of Sparrow Misc. start met de uitvoering van de dienstverlening.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Sparrow Misc. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Sparrow Misc. heeft het recht opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
-

Artikel 4 – Dienstverlening

1. Sparrow Misc. levert diensten op basis van een inspanningsverbintenis en nadrukkelijk niet op basis van een resultaatsverbintenis.
2. Sparrow Misc. ondersteunt klanten bij AI compliance, governance, documentatie en bewustwording, maar geeft geen garantie op volledige naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Sparrow Misc. bepaalt zelfstandig de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd en is gerechtigd de inhoud en methodologie van haar dienstverlening naar eigen professioneel inzicht te bepalen.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen voert Sparrow Misc. geen:
 - technische audits;
 - code-audits;
 - cybersecurityonderzoeken;
 - juridische due diligence;
 - controles ter plaatse;
 - verificaties van feitelijke bedrijfsprocessen;
 - onafhankelijke validaties van systemen;
 - of formele certificeringen uit.
 5. Sparrow Misc. behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de dienstverlening.
-

Artikel 5 – Informatievoorziening door klant

1. De klant is volledig verantwoordelijk voor het tijdig, correct, volledig en actueel aanleveren van alle informatie, documentatie, processen, beschrijvingen en relevante omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.
 2. Sparrow Misc. mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte informatie.
 3. Alle aanbevelingen, analyses, documentatie, risico-inschattingen, classificaties en compliance-gerelateerde outputs van Sparrow Misc. zijn uitsluitend gebaseerd op de door de klant aangeleverde informatie.
 4. Sparrow Misc. is niet verplicht zelfstandig onderzoek, technische verificatie, controles ter plaatse of feitelijke audits uit te voeren.
 5. Sparrow Misc. is niet aansprakelijk voor schade, fouten, onjuistheden of compliance-risico's die voortvloeien uit onvolledige, foutieve of misleidende informatie verstrekt door de klant.
-

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid van de klant

1. De klant blijft te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk voor:
 - naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
 - de correcte implementatie van maatregelen;
 - interne besluitvorming;
 - classificatie van AI-systemen;
 - gebruik van AI-systemen;
 - en de feitelijke werking van processen binnen de eigen organisatie.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de toepasbaarheid van documentatie, templates en aanbevelingen binnen de eigen situatie.
 3. De klant erkent dat onjuiste implementatie of toepassing van aanbevelingen kan leiden tot juridische, financiële of operationele gevolgen.
 4. Sparrow Misc. is niet verantwoordelijk voor de feitelijke implementatie, naleving of operationele toepassing van aanbevelingen binnen de organisatie van de klant.
-

Artikel 7 – Geen bindend juridisch advies

1. Sparrow Misc. verleent consultancy, begeleiding en ondersteuning inzake AI governance en AI compliance, maar verstrekt geen bindend juridisch advies of formele juridische opinies.
 2. Alle dienstverlening, documentatie, templates, aanbevelingen en communicatie van Sparrow Misc. zijn informatief, educatief en ondersteunend van aard.
 3. Sparrow Misc. verstrekt geen garanties omtrent:
 - juridische interpretaties;
 - handhaving door toezichthouders;
 - kwalificatie van AI-systemen;
 - of formele compliance-statussen.
 4. Bij complexe situaties, sectorspecifieke verplichtingen of juridische twijfel wordt de klant geadviseerd aanvullend juridisch advies in te winnen bij een bevoegde jurist of advocaat.
-

Artikel 8 – AI-specifieke bepalingen

1. Wet- en regelgeving rond artificiële intelligentie evolueren voortdurend. Sparrow Misc. garandeert niet dat verstrekte documentatie, templates of aanbevelingen permanent volledig actueel blijven.
 2. Sparrow Misc. is niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, beveiliging, gegevensverwerking of juridische kwalificatie van AI-systemen, software of diensten van derden.
 3. Sparrow Misc. kan gebruikmaken van AI-systemen ter ondersteuning van haar dienstverlening. Hoewel outputs zorgvuldig worden nagekeken, kan niet worden gegarandeerd dat AI-gegenereerde inhoud volledig foutloos of geschikt is voor iedere specifieke situatie.
 4. Eventuele beoordelingen of classificaties van AI-systemen gebeuren uitsluitend op basis van de door de klant aangeleverde informatie.
 5. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke classificatie van AI-systemen onder de AI Act en andere toepasselijke regelgeving.
-

Artikel 9 – Digitale producten en online leeromgevingen

1. Toegang tot digitale producten en online leeromgevingen is persoonsgebonden en mag niet gedeeld worden met derden.
 2. Het is niet toegestaan digitale producten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verspreiden, verkopen, verhuren, openbaar te maken of commercieel te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparrow Misc.
 3. Sparrow Misc. behoudt zich het recht voor accounts tijdelijk of permanent te blokkeren bij vermoeden van misbruik.
 4. Sparrow Misc. mag inhoud, modules, structuur, functionaliteiten en documentatie op elk moment wijzigen, aanvullen of verwijderen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt voor digitale producten geen herroepingsrecht zodra levering of toegang is gestart.
-

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienstverlening en digitale producten van Sparrow Misc. berusten uitsluitend bij Sparrow Misc. of haar licentiegevers.
2. De klant verkrijgt uitsluitend een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor eigen intern gebruik.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of uit de aard van het betreffende product of de dienstverlening anders voortvloeit, is het de klant niet toegestaan materialen van Sparrow Misc. te gebruiken voor dienstverlening aan derden, waaronder consultancy, compliance-diensten, trainingen of commerciële implementaties.
 4. Het is de klant niet toegestaan templates, documentatie, methodologieën of andere materialen van Sparrow Misc. geheel of gedeeltelijk te gebruiken als basis voor eigen commerciële producten, opleidingen, consultancydiensten of compliance-diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparrow Misc.
 5. Het is niet toegestaan outputs, documentatie, templates of andere materialen van Sparrow Misc. te gebruiken voor het trainen, ontwikkelen, voeden of verbeteren van AI-systemen, datasets, machine learning-modellen of geautomatiseerde systemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparrow Misc. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijven alle intellectuele eigendomsrechten op maatwerkdokumentatie, beleidsdocumenten, classificaties, analyses, governance-documentatie, templates, rapportages en andere door Sparrow Misc. ontwikkelde materialen berusten bij Sparrow Misc. De klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht overeenkomstig de overeenkomst.
 6. Bij schending van intellectuele eigendomsrechten is de klant aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
 7. Sparrow Misc. mag verleende diensten vermelden als referentie voor marketing- en promotiedoeleinden, waaronder op haar website, socialmediakanalen en presentaties. Hierbij worden geen vertrouwelijke gegevens gedeeld. Indien de klant hiertegen schriftelijk bezwaar maakt, zal Sparrow Misc. hiermee rekening houden.
-

Artikel 11 – Meerwerk en scopewijzigingen

1. De dienstverlening van Sparrow Misc. wordt uitgevoerd op basis van de overeengekomen scope, deliverables en timing.
2. Verzoeken van de klant die buiten de oorspronkelijk overeengekomen opdracht vallen, worden beschouwd als meerwerk.
3. Sparrow Misc. behoudt zich het recht voor meerwerk afzonderlijk te factureren aan de op dat moment geldende tarieven.
4. Indien de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt door:
 - laattijdige feedback;

- ontbrekende informatie;
- gewijzigde instructies;
- bijkomende verzoeken;
- of andere omstandigheden aan de zijde van de klant,

heeft Sparrow Misc. het recht deadlines en oplevertermijnen redelijkerwijs aan te passen.

5. Sparrow Misc. is niet aansprakelijk voor vertragingen die ontstaan als gevolg van omstandigheden aan de zijde van de klant.

Artikel 12 – Betaling

1. Facturen dienen betaald te worden binnen de op de factuur vermelde termijn.
2. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim.
3. Bij niet-tijdige betaling is de klant wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling.
4. Alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die Sparrow Misc. moet maken om openstaande bedragen te innen, komen volledig voor rekening van de klant.
5. Sparrow Misc. heeft het recht dienstverlening op te schorten zolang openstaande facturen niet volledig zijn voldaan.
6. Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Sparrow Misc. spant zich in haar dienstverlening zorgvuldig uit te voeren, maar garandeert geen volledigheid, foutloosheid of geschiktheid voor een specifiek doel.
2. Sparrow Misc. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid.
3. Iedere aansprakelijkheid van Sparrow Misc. is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de klant werd betaald onder de betreffende overeenkomst.
4. Sparrow Misc. is nooit aansprakelijk voor:
 - indirecte schade;

- gevolgschade;
 - gemiste omzet;
 - reputatieschade;
 - verlies van gegevens;
 - sancties van toezichthouders;
 - boetes;
 - schade voortvloeiend uit beslissingen van derden;
 - of schade voortvloeiend uit foutieve, onvolledige of misleidende informatie verstrekt door de klant.
5. Sparrow Misc. garandeert niet dat toezichthouders, autoriteiten of andere derden de door Sparrow Misc. verstrekte documentatie, aanbevelingen, analyses of classificaties zullen aanvaarden.
 6. Sparrow Misc. is niet verantwoordelijk voor de feitelijke implementatie, naleving of operationele toepassing van aanbevelingen binnen de organisatie van de klant.
 7. Iedere aanspraak op schadevergoeding dient binnen 6 maanden nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk en gemotiveerd aan Sparrow Misc. te worden gemeld, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding vervalt.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Sparrow Misc. vervalt in ieder geval 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst.
 9. De klant vrijwaart Sparrow Misc. voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de dienstverlening, documentatie of implementatie van aanbevelingen door de klant of diens medewerkers.

Artikel 14 – Beëindiging en opschorting

1. Sparrow Misc. heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen indien:
 - de klant wezenlijk tekortschiet in de nakoming van verplichtingen;
 - onjuiste, onvolledige of misleidende informatie verstrekt;
 - facturen niet tijdig betaalt;
 - misbruik maakt van digitale producten of intellectuele eigendom van Sparrow Misc.;

- of omstandigheden ontstaan waardoor redelijkerwijs niet langer van Sparrow Misc. kan worden verwacht de overeenkomst voort te zetten.
 - 2. In geval van beëindiging blijven reeds gefactureerde bedragen en reeds uitgevoerde werkzaamheden volledig verschuldigd.
 - 3. Sparrow Misc. is niet gehouden tot enige schadevergoeding wegens opschorting of beëindiging overeenkomstig dit artikel.
 - 4. Indien toegang tot digitale producten of online leeromgevingen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, mag Sparrow Misc. deze toegang onmiddellijk blokkeren bij beëindiging of opschorting van de overeenkomst.
 - 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen overeenkomsten voor digitale producten en dienstverlening niet tussentijds door de klant worden beëindigd.
-

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen met redelijke zorgvuldigheid behandelen en niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekken.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie of indien dit expliciet door een partij werd aangegeven.
 3. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet indien:
 - openbaarmaking wettelijk verplicht is;
 - de informatie reeds publiek beschikbaar was;
 - of de informatie onafhankelijk werd verkregen zonder schending van vertrouwelijkheid.
 4. Sparrow Misc. mag algemene, niet-herleidbare kennis, ervaring en inzichten verkregen tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijven gebruiken voor eigen bedrijfsactiviteiten.
 5. De klant verleent Sparrow Misc. toestemming om algemene, geanonimiseerde en niet-herleidbare inzichten, ervaringen, methodieken en best practices die tijdens de dienstverlening zijn opgedaan te gebruiken voor verdere ontwikkeling van haar dienstverlening, documentatie en producten.
-

Artikel 16 – Overmacht

1. Sparrow Misc. is niet gehouden verplichtingen na te komen indien sprake is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan:
 - internetstoringen;
 - uitval van software of hosting;
 - ziekte;
 - overheidsmaatregelen;
 - cyberincidenten;
 - storingen bij derden;
 - pandemieën;
 - en overige omstandigheden buiten de redelijke invloedssfeer van Sparrow Misc.
 3. Tijdens overmacht worden verplichtingen opgeschort.
 4. Indien de overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigen.
-

Artikel 17 – Privacy

1. Sparrow Misc. verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving.
 2. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Meer informatie omtrent gegevensverwerking is opgenomen in de privacyverklaring van Sparrow Misc.
-

Artikel 18 – Klachten

1. Klachten dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld te worden.
 2. Sparrow Misc. zal klachten binnen een redelijke termijn behandelen.
 3. Het indienen van een klacht schort betalingsverplichtingen niet op.
-

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen met Sparrow Misc. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sparrow Misc. gevestigd is.
 3. Partijen zullen zich eerst inspannen om geschillen onderling minnelijk op te lossen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.
 4. Elektronische communicatie, waaronder e-mailverkeer en digitale goedkeuringen, geldt tussen partijen als rechtsgeldig bewijs van communicatie, afspraken en totstandkoming van overeenkomsten.
-

Artikel 20 – Volledige overeenkomst

1. De overeenkomst tussen partijen, inclusief deze algemene voorwaarden, vormt de volledige afspraak tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.
 2. Mondelinge toezeggingen, verwachtingen, voorbeelden of mededelingen die niet schriftelijk zijn bevestigd, maken geen onderdeel uit van de overeenkomst.
 3. Indien sprake is van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.
-

Artikel 21 – Uitsluitend zakelijke klanten

1. De dienstverlening, digitale producten en online leeromgevingen van Sparrow Misc. zijn uitsluitend bestemd voor zakelijke klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
2. Sparrow Misc. sluit geen overeenkomsten met consumenten.
3. Het wettelijke herroepingsrecht zoals bedoeld voor consumenten is daarom niet van toepassing op overeenkomsten met Sparrow Misc.
4. Door een bestelling te plaatsen of een overeenkomst aan te gaan verklaart de klant te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.